社労士確認用チェックリスト及び運用ガイド

本ドキュメント一式（`01`〜`08`）を社会保険労務士に渡して最終リーガルチェックを受ける際に、院長が確認・決定しておくべきポイントをまとめた引き継ぎメモ。多くの項目は、ドラフト内でプレースホルダー（<　　>）として残している。 本書はチェックリスト形式のため、`01`〜`06`・`08` のような条文（条・項・号）形式は採用していない。

1. 賃金関連（02_賃金規程.md）

確認項目	現状	確定が必要な事項
賃金計算期間の締め日	プレースホルダー（例：月末締め）	締め日を確定
賃金支払日	プレースホルダー（例：翌月15日又は25日）	支払日を確定（金融機関休業日の取扱いも確認）
割増賃金の算定基礎	基本給＋資格手当（通勤手当等は除外）	除外対象の手当が規程と一致しているか社労士確認
1ヶ月平均所定労働時間の算定根拠	年間休日日数が未確定のため算定不可	年間休日日数確定後に再計算

2. 社会保険関連

確認項目	現状	確定が必要な事項
医師国保か協会けんぽかの選択	未決定	開業形態（個人事業・医療法人）、従業員規模、保険料負担の比較を踏まえて選択。医師国保は所得にかかわらず保険料が一定（高所得の院長に有利な場合がある）が、従業員側の給付内容（出産手当金等の有無）に協会けんぽとの相違があるため、スタッフの待遇面も含めて要検討。
短時間労働者の社会保険適用拡大基準	2024年10月施行基準を規程に反映済み（`03_パートタイマー就業規則.md`）	当院の従業員規模が基準に該当するかを開業後随時確認

3. 労働時間関連（01_就業規則_本則.md 第4章）

確認項目	現状	確定が必要な事項
36協定の特別条項の有無	未決定（規程上は36協定の締結・届出を前提とした記載のみ）	特別条項（月45時間・年360時間を超える時間外労働が必要な場合の上限：月100時間未満、年720時間等）を設けるか、36協定様式に反映する必要があるか検討

確認項目	現状	確定が必要な事項
1ヶ月単位の変形労働時間制の起算日	未決定（第17条で「別途通知」としている）	起算日（毎月1日とするのが一般的）を確定し、労使協定又は就業規則に明記
シフトパターン例	本則第16条に3パターンを例示	実際の診療時間・開院後の患者数の見通しを踏まえ、確定したシフトパターンに差し替え

4. 休職・復職関連（01_就業規則_本則.md 第6章）

確認項目	現状	確定が必要な事項
休職可能期間の勤続年数区分	4段階（1ヶ月〜12ヶ月）で設定	開業初期は従業員数が少ないため、休職者が出た場合の代替要員確保の現実性を踏まえ、期間設定の妥当性を社労士と確認
指定医の確保	未確定	当院が指定する医師（復職判断用）をどの医療機関・医師に依頼するか、事前に確保しておく必要がある

5. 退職・解雇関連

確認項目	現状	確定が必要な事項
定年及び継続雇用	定年60歳、65歳まで継続雇用制度	再雇用時の労働条件（給与水準等）の基準を社労士と相談のうえ、別規程（再雇用規程）として整備するか検討

6. 育児・介護休業関連（04_育児介護休業規程.md）

確認項目	現状	確定が必要な事項
柔軟な働き方を実現するための措置（2025年10月改正）	5つの選択肢のうち2以上を講じる設計	クリニックの業務特性上、テレワークの実施可能性は低いため、実際にどの2つ（又はそれ以上）の措置を講じるかを確定する必要がある
育児短時間勤務の時間設定	1日6時間を基本とする設計	診療時間・シフトとの整合性を確認

7. マイカー通勤関連（06_マイカー通勤規程.md）

確認項目	現状	確定が必要な事項
通勤手当の算定単価	「1Lあたりの想定単価」を変動値として記載	ガソリン価格変動への対応方法（毎月見直すか、一定期間ごとに固定するか）を確定
駐車場区画数	32台（HP掲載の確定数値）	職員用・患者さん用の区画割りを確定

8. パート・有期雇用関連（03_パートタイマー就業規則.md）

確認項目	現状	確定が必要な事項
契約更新の上限	「上限なし」と設定	将来的に上限を設ける方針に変更する場合、既存のパート職員との契約内容との整合性に注意（不利益変更に該当する可能性）
無期転換後の労働条件	「原則転換前の条件を維持」	法人化後の処遇体系変更時に、無期転換者の取扱いをどうするか要検討

9. 誓約書・身元保証関連（08）

確認項目	現状	確定が必要な事項
身元保証の極度額	「基本給の◯ヶ月分」のプレースホルダー	具体的な倍数又は金額を確定（実務上、基本給の3〜6ヶ月分程度とする例が多い）

10. 届出・手続き関連（全体）

確認項目	内容
就業規則の届出義務	常時10人以上を使用するに至った時点で、労働基準監督署への届出及び従業員代表の意見書添付が必要
36協定の届出	時間外・休日労働を発生させる前に届出が必要（従業員数に関わらず必須）
就業規則の周知方法	開院後、院内掲示又は電子データでの配付方法を確定

社労士への確認の進め方（推奨順序）

1. 本ドキュメント一式（`01`〜`08`）を送付し、全体の法令適合性のレビューを依頼する。
2. 上記チェックリストの「確定が必要な事項」について、社労士の意見を踏まえて院長が最終決定する。
3. 決定内容を各ドキュメントのプレースホルダーに反映し、最終版を確定する。
4. 常時10人以上雇用となるタイミングを見据え、労働基準監督署への届出スケジュールを社労士と確認する。